

근로 계약서(공무직 근로자)

산업통상자원부 (이하 "사용자"라 한다)와 근로자 ○○○ (이하 "근로자"라 한다)는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성 명	성 별	생년월일	현 주 소		
전화번호(핸드폰)	전화번호(주택)	최초채용일	공무직 채용일	근무부서	직 종

제 1 조(목적)

"근로자"는 산업통상자원부에서 사무보조 등의 업무를 담당하고 "사용자"는 이에 대한 보수를 지급하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조(계약 및 보수적용 기간)

- ①계약기간은 20○○년 ○월 ○일부터 산업통상자원부가 훈령으로 정하는 정년까지 근로계약을 체결한 것으로 한다.
- ②제3조 제1항의 보수는 20○○.1.1.~20○○.12.31.까지 적용한다.

제 3 조(보 수)

- ①(임금) "사용자"는 "근로자"에게 연간 ○○원의 보수를 지급하기로 하고, 매년 공무원보수 인상률 등 제반사항을 고려한 조정 월 보수를 새로이 반영 지급한다.(보수는 세액공제전 금액임)
*임금은 "근로자"의 예금계좌에 입금한다.(계좌번호: ○○은행 ○○-○○-○○)
- ②(지급시기) "사용자"는 "근로자"에게 매월 25일에 보수를 지급한다. 다만, 지급일이 휴일인 경우 그 전일에 지급한다.
- ③(정산) 보수지급 후 "근로자"의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 "사용자"는 "근로자"가 기지급받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 "근로자"에게 지급하여야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는 경우에는 "근로자"가 이를 반납하여야 한다.
- ④(초과근무수당 등) "사용자"는 "근로자"에게 예산의 범위 내에서 각 호에 대한 수당을 지급한다.
 1. "사용자"는 "근로자"가 휴일근로 및 야간근로(22:00-익일 08:00)를 했을 경우, 시간급 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다. 단, 연장근로에 대해서는 실제 근무실적과 상관없이 별지1에 해당하는 시간을 매월 인정한다.
 2. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조를 준용하여 가족수당을 지급하되, "근로자"는 매년 2회(1월, 7월) 증빙자료(주민등록등본)를 "사용자"에게 제출하여야 한다.
 3. 근로기준법에 따라 연가보상비를 지급하되, "사용자"가 사용을 권고하였으나 "근로자"가 사용하지 않은 연가에 대해서는 보상하지 않을 수 있다.

4. 6개월에서 1년 미만 근로자는 기본급의 40%, 1년 이상 근로자는 기본급의 60%를 2회(설, 추석)에 나누어 명절휴가비를 지급하되, 연간 최대지급액은 100만원으로 한다.

5. "사용자"는 "근로자"에게 매월 정액급식비를 지급한다.

⑤(감액지급) "근로자"가 "사용자"의 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급하기로 한다. 다만, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다.

⑥제3항의 경우에 있어서 지참, 조퇴 또는 외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다.

제 4조(근로시간)

①"근로자"의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다.

○시업 및 종업시각 : 월요일 ~ 금요일 09:00 ~ 18:00

②휴게시간 : 12:00 ~ 13:00

제 5 조(비밀유지의무)

①"근로자"는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다.

②"근로자"는 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다.

제 6 조(손해배상)

"근로자"는 고의 또는 중과실로 우리 부 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다.

제 7 조(계약의 해지)

①업무수행능력 부족, 업무태만, 신체·정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의·중과실로 손해초래, 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 때에는 계약을 해지할 수 있다.

②근무성적을 평가하여 3년 동안 2회 이상 최하 등급을 받은 경우 계약을 해지할 수 있다.

③이 계약을 해지하고자 할 때에는 해지 예정일 30일 전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

제 8 조(해 석)

기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「산업통상자원부 공무원직 근로자 등 관리규정」, 「근로기준법」 등 관련규정 및 법령이 정하는 바에 따른다.

제 9 조(계약서)

"사용자"와 "근로자"는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

20○○년 ○월 ○일

(사용자) 산업통상자원부장관 (인)

(근로자) 성 명 : ○ ○ ○ (인)